

刑事判决书

西安市雁塔区人民法院

刑事判决书

(2025)陕0113刑初688号

公诉机关：西安市雁塔区人民检察院

被告人沈嘉，女，1993年12月26日生，汉族，本科文化，西安市悦颜美容店店长，户籍地西安市雁塔区小寨路街道金桂园小区，身份证号码610113199312260621。2025年7月12日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。

西安市雁塔区人民检察院以雁检刑诉〔2025〕352号起诉书指控被告人沈嘉犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人沈嘉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025年5月1日21时20分许，沈嘉在西安市雁塔区家中浏览“微光视频”短视频平台时，见平台账号“KX速通代付”（ID：kxjs8815）发布“高薪租卡、800元/张”招募广告图片。沈嘉为确认真伪，先照图片所留电话13866196690拨打询问，接听人告知系其本号并指引其添加微信，沈嘉遂添加微信号“kx_js_8815”（昵称“速通代付-小林”）。双方约定由沈嘉出卡、对方按流水金额1%支付提成。同年5月3日19时30分许，沈嘉在本市雁塔区小寨地铁站C口，将本人名下建设银行借记卡（卡号6217000102345678905，绑定手机号15902968853）、该卡绑定手机卡及本人微信、支付宝收款码交予对方。经查，2025年5月3日至7月2日间，该卡单边流入资金共计人民币284000元（5月10日68000元、5月24日124000元、6月20日92000元），款项到账后即被分散转出。沈嘉按月获取租卡费（月酬）800元/月，两个月共计1600元，另按1%比例分三次获取提成2840元，非法获利共计4440元。

本院认为，被告人沈嘉明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡及收款码供他人接收、转移来源不明资金，累计284000元，情节严重，其

行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。沈嘉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述犯罪事实，主动交出手机配合取证，依法可以从宽处罚；其系因经营困难一时失足，获利已全部退缴，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人所提从犯、自首、退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

- 一、被告人沈嘉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；
- 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人沈嘉违法所得人民币 4440 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。

审判长：白向东 审判员：石建国 西安市雁塔区人民法院（印）
2025 年 10 月 24 日（教学虚构）